

DECRETO-LEI N. 3.688/1941 (CONTRAVENÇÕES PENAIS)

Retomando: extraterritorialidade não é cabível nas contravenções penais.

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

Reincidência

Código Penal

Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Art. 64. Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;



5m

Obs.: se o novo crime for praticado na forma do inciso I, fala-se em maus antecedentes.

Obs.: o crime praticado no estrangeiro gera reincidência ao crime praticado no Brasil – independentemente de homologação do STJ. O art. 9º do CP só determina homologação de sentença estrangeira para aplicação de medida de segurança e reparação do dano.

II – não se consideram os crimes militares próprios e políticos.

Reincidência é agravante no novo crime – art. 61 do CP.

Crime (no Brasil ou no exterior) + contravenção penal = reincidência.

Crime (no Brasil ou no exterior) + crime = reincidência.

Contravenção (no Brasil) + contravenção penal = reincidência.

Contravenção (no Brasil) + crime = não reincidência.

Art. 7º, LCP. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção.



10m

Obs.: contravenção penal anterior não gera reincidência em crime, mas crime gera reincidência em contravenção penal.

ANOTAÇÕES

Presunção de Periculosidade



Presumem-se perigosos:

Obs.: atualmente se presume a inocência.

I – o condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, quando habitual a embriaguez;

II – o condenado por vadiagem ou mendicância; (revogado)

Voluntariedade

Art. 3º Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico.

Obs.: para ser contravenção precisa ter dolo ou culpa, portanto, o art. 3º não faz mais sentido.

Responsabilidade penal objetiva – proibida no nosso Direito Penal.

Adoutrina cita dois casos de responsabilidade penal objetiva: embriaguez e rixa qualificada.

Para o crime, o agente não tem dolo ou culpa, mas responde porque, antes disso, verifica-se se tem dolo ou culpa na embriaguez – se a embriaguez for fortuita ou por força maior, o agente é inimputável ou semi-imputável.

Na rixa qualificada, o fato de participar da rixa já faz com que o agente tenha responsabilidade penal objetiva.



Erro de direito

Erro de direito, no Código Penal, é o antigo erro de proibição – o erro de proibição, antes de 1984, se chamava erro de direito. O erro de fato virou erro de tipo.

Art. 8º No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada.



ANOTAÇÕES

CPM

Erro de direito

Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis.

CP – ERRO DE PROIBIÇÃO

Erro sobre a ilicitude do fato

Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Acerca das contravenções penais, com principal previsão no Decreto-Lei n. 3.688, de 03 de outubro de 1941, assinale a alternativa correta.
 - a. Não é punível a tentativa de contravenção; apenas a contravenção consumada, portanto.
 - b. A pena de prisão simples deve ser cumprida com rigor penitenciário e em regime fechado.
 - c. A lei brasileira é aplicável à contravenção praticada em território estrangeiro.
 - d. O condenado à pena de prisão simples deverá cumprir pena junto dos condenados apenados com reclusão ou detenção.

COMENTÁRIO

- a. Art. 4º.
- b. Semiaberto ou aberto.
- c. Não existe extraterritorialidade na contravenção.
- d. É seção separada, também não tem reclusão, só detenção.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. Considerando as disposições contidas na Parte Geral da Lei das Contravenções Penais, assinale a alternativa incorreta.
- a. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.
 - b. Não é punível a tentativa de contravenção.
 - c. Nas contravenções, as penas principais são prisão simples e multa.
 - d. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção.
 - e. Nas contravenções, em caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando inescusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada.

COMENTÁRIO

- a. Não existe extraterritorialidade na contravenção.
- b. Art. 4º.
- c. Contravenção penal só é punível com prisão simples e multa cumulada alternativamente ou isoladas.
- d. Art. 7º.
- e. É quando escusável, e não inescusável.



GABARITO

- 1. a
- 2. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Wallace França de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
